

1515977-84.2022.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... Tudo porque a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe da efetiva venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do delito de tráfico na modalidade de transportar, guardar e manter em depósito, as demais circunstâncias de fato, em especial o volume e o modo de acondicionamento, bem indicando a destinação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515977-84.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515977-84.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WAGNER GUIMARÃES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Vistos.

WAGNER GUIMARÃES DA SILVA foi denunciado e se vê processado pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 porque no dia 14 de julho de 2022, por volta das 11h40min, na Rua Diogo Barbosa, 54, Cidade Ademar, nesta cidade e comarca da Capital, transportava, guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 79 (setenta e nove) porções de maconha, 53 (cinquenta e três) porções de cocaína, 37 (trinta e sete) porções de crack, 26 (vinte e seis) porções de skank e 127 (cento e vinte sete) porções de K2, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 7/8 e laudo de constatação de fls. 26/30.

Recebida a Denúncia, o acusado foi citado, apresentando Resposta à Acusação, seguindo-se a decisão saneadora.

Em audiência foi colhida a prova oral e interrogado o acionado.

Ponderações finais das partes em debates.

Auto de Exibição e Apreensão do Entorpecente, a fls. 07/08.

Laudo de Constatação a fls. 26/30.

Laudo de Exame Químico-Toxicológico, a fls. 69/72.

Comprovante de recolhimento dos valores apreendidos com o acionado (R\$ 20,00), a fls. 46.

É o relato do quanto necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do crime encontra esteio no Auto de Exibição e Apreensão de

fls.07/08, Laudo de Constatação de fls. 26/30 e Laudo Pericial de fls. 69/72, onde se infere que os materiais apreendidos com o acionado, se tratavam, efetivamente, de substâncias entorpecentes, no caso, maconha, cocaína, skank, crack e K2. A autoria do crime de tráfico imputado ao acionado ecoa da prova produzida, evidenciada sua participação ativa na guarda do entorpecente. Interrogado na fase policial, o acionado silenciou, atitude que não se espera de quem se diz inocente (fls. 14).

Em Juízo, sem rodeios, confessou a acusação.

Doutro lado, temos os relatos precisos e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão do acusado.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório, as testemunhas Marcos Roberto de Almeida e Marcio Roberto Machado, narraram, em depoimentos absolutamente harmônicos, que promoveram diligências investigativas voltadas ao combate e repressão ao tráfico de entorpecentes; que assim, utilizando-se de uma viatura descaracterizada, se deslocaram até local conhecido pela alta incidência de delitos, notadamente da comercialização de drogas; que chegando no referido local, prontamente visualizaram o acionado nesse exato ponto de traficância trazendo nas mãos uma bolsa preta; que, então, dada a situação fática que se lhes apresentavam, decidiram desembarcar da viatura e proceder a rápida abordagem de um indivíduo; que o indivíduo não percebeu a aproximação da equipe e após abordagem foi identificado como ora acionado, não tendo este esboçado reação tampouco resistiu à abordagem da equipe; que ao verificarem o conteúdo da bolsa que Wagner trazia consigo, localizaram diversas porções de drogas prontas para venda, uma vez que se encontravam dispostas em porções individuais; que também localizaram a quantia de R\$ 20,00 (vinte reais) em notas de pequeno valor; que indagado a respeito dos entorpecentes, Wagner confessou que ali estava comercializando àquelas drogas, tendo de permanecer ali até as 20hs; que não soube, ou não quis, informar para quem trabalhava, mas disse que receberia a importância de R\$ 80,00 (oitenta reais) por dia de trabalho; que diante disso deram voz de prisão em flagrante delito ao acionado por prática do crime de tráfico de entorpecentes conduzindo-o à delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Neste quadro, dúvida não me paira de que o acionado transportava, guardava e mantinha em depósito drogas, consistentes em 79 porções de maconha, 53 porções de cocaína, 37 porções de crack, 26 porções de skank e 127 porções de K2, marcadamente destinadas à entrega para o consumo de terceiros, mormente em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como dadas as circunstâncias absolutamente suspeitas em que as drogas foram localizadas, acondicionadas em porções individuais, prontas para vendas.

Consigno que nada há nos autos a indicar que os policiais, por motivo egoístico ou leviano, tivessem urdido macabra trama, como única pretensão na vida acusar o acionado, sabendo se tratar de pessoa inocente.

No caso em espécie, nenhuma razão séria foi levantada para que se colocasse em dúvida a idoneidade das testemunhas policiais ou gerassem suspeita de especial motivo para prejudicar o acusado.

A grande quantidade de drogas apreendidas, num total de 322 porções de entorpecentes variados, com peso total de 346,10 g., tratando-se de substâncias altamente lesivas, o modo de acondicionamento, subdivididos em porções individuais, prontas para o comércio no "varejo", as circunstâncias do flagrante, tendo sido localizadas em uma bolsa do acusado, a localização de quantia de dinheiro em espécie (R\$ 20,00), os depoimentos firmes dos policiais que os abordaram, enfim, todo o arcabouço probatório aponta para a conclusão inarredável de que o réu efetivamente praticou a conduta criminosa que lhe é imputada pelo Órgão Ministerial.

De tal forma, da prova se extrai que efetivamente o réu praticou a conduta descrita na Denúncia, sendo inviável a pretensão absolutória ou desclassificatória.

Com efeito, irrelevante se mostra a não identificação precisa do cliente. Tudo porque a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe da efetiva venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do delito de tráfico na modalidade de transportar, guardar e manter em

depósito, as demais circunstâncias de fato, em especial o volume e o modo de acondicionamento, bem indicando a destinação mercantil.

Assim, as provas confirmaram os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, o que confere um quadro de certeza quanto aos termos da imputação dada pelo Ministério Público.

Bem firmadas as responsabilidades do réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 passo a mensurar as reprimendas adequadas.

Em primeira fase, observo que as circunstâncias judiciais não se mostram de todo desfavoráveis ao agente.

Entretanto, nos termos do artigo 42 da Lei Federal nº 11.343/2006, a elevada quantidade de drogas localizadas com o réu, num total de 322 (trezentos e vinte e duas) porções, aliadas aos tipos extremamente lesivos dos entorpecentes, estabeleço as penas em seis anos de reclusão e ao pagamento de pena pecuniária em valor correspondente a seiscentos dias-multa.

Em segunda fase, verifico a presença da atenuante genérica decorrente da menoridade relativa do acusado que, à época dos fatos, contava com 18 anos de idade. Não bastasse, é absolutamente confesso. Não existem agravantes.

Assim, torno as penas aplicadas ao patamar mínimo previsto em lei.

Em terceira fase, ausentes causa de aumento ou diminuição das penas.

Possível, de outro lado, a aplicação do disposto no art. 33, § 4º, da Lei Federal nº 11.343/06, visto que não existem provas de que se dedique ao crime, ou integre organização criminosa.

De tal forma, considerando a grande quantidade de droga localizada em sua posse, bem como os tipos encontrados, altamente lesivos, dentre os quais destaco, cocaína e crack, entendo por bem reduzir as reprimendas do acionado em 1/2, encerrando o cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de multa em valor equivalente a 250 (duzentos e cinquenta dias) multa, fixados estes em seu valor unitário mínimo, penas que torno definitivas.

Malgrado em situação parelha, diante do meu entendimento pessoal, o regime fechado seja o mais adequado, de todo vedado pelo julgamento do HC nº 596.603, do STJ, rel. Ministro MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, acredito que diante das circunstâncias de fato apuradas no processo tal rigor não merece aplicação, me parecendo suficiente e adequado o regime aberto, nada reclamando maior rigor, máxime diante do absoluto arrependimento.

Ainda, presentes os pressupostos de Lei, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade mensurada ao acionado por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo lapso da pena corporal imposta, e por uma pena de multa, em valor equivalente a dez dias multa, no mínimo, consoante o artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal.

Sobre o tema: Apelação Criminal 1510746-47.2020.8.26.0228; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/03/2021; Data de Registro: 09/03/2021; Apelação Criminal 1501914-98.2019.8.26.0603; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guararapes - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/03/2021; Data de Registro: 09/03/2021; Apelação Criminal 0000345-68.2018.8.26.0540; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/03/2021; Data de Registro: 09/03/2021.

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine à análise, como forma de dirimir a controvérsia instalada.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido e assim o faço para CONDENAR o réu WAGNER GUIMARÃES DA SILVA ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de pena pecuniária em valor correspondente a 250 (duzentos e cinquenta) dias multa, fixados estes em seu valor unitário mínimo, na forma do art. 43 da Lei nº 11.343/06, por infringência ao disposto nos art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e, presentes os pressupostos de Lei, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade mensurada ao acionado por uma pena restritiva de direitos,

consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo lapso da pena corporal imposta, e por uma pena de multa, em valor equivalente a dez dias multa, no mínimo, consoante o artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal.

Diante da pena estabelecida, defiro o apelo em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Assim, transitada esta em julgado, comunique-se para os fins e efeitos do art. 63, da Lei de Drogas, lançando o nome do réu no rol dos culpados, transferindo-se, ainda, o valor apreendido nos autos, e depositado a fls. 46 (R\$ 20,00) ao FUNAD, posto se tratar de evidente produto do comércio espúrio de entorpecentes

Arcará o condenado, com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, porém, nos termos e limites do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Sentença dada e publicada em audiência, saindo os presentes cientes e intimados.

P.R.I.C.

São Paulo, 17 de agosto de 2022.

Marcio Lucio Falavigna Sauandag
Juiz de Direito Titular I da 22ª Vara Criminal Central

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea "a", da Lei Federal nº 11.419/06